پوهنتون کاردان
KARDAN UNIVERSITY

نظام اجتماعی اسلامی

مرور مختصر به درس گذشته

- منابع نظام اجتماعی اسلام
- خصوصیاصت نظام اجتماعی اسلام
- ساختار جامعه از منظر شریعت اسلام
- ساختار فرد جامعه اسلامی از دیدگاه اسلام
- اصول ساختار فرد در نظام اجتماعی اسلام
- اصول ساختار جامعه در نظام اجتماعی اسلام

فهرست

- تشکیل نظام خانوادگی
- مفهوم و انواع نظام خانودگی در اجتماع اسلامی :
- خانوده کوچک.
- خانواده متوسط
- خانواده بزرگ.
- مفهوم خانواده در جوامع غیر اسلامی.
- ویژگی های خانوادهی مسلمان .
- اصول تربیتی خانواده مسلمان.
- چالش ها در برابر تشکیل خانواده اسلامی

نتایج متوقع از درس

محصلین محترم به مطالب ذیل دسترسی پیدا کنند:

- تعریف فامیل (خانواده)، تشکیل، ویژگیها وساختار خانواده و اهمیت آن
- اختیار همسر
- دوره نامزادي و حکمتهای ان
- اصول ساختار فرد در نظام اجتماعی اسلام

تشکیل خانواده

مفهوم خانواده در جوامع غیر اسلامی

- (به‌ویژه در دنیای غرب و مکاتب سکولار)، مفهوم خانواده از یک نهاد مقدس و ثابت به یک قرارداد اجتماعی و عاطفی متغیر تغییر ماهیت داده است. این تغییرات را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه کرد:
- ۱. تعریف بر پایه «فردگرایی» ((Individualism
- در جوامع غربی، برخلاف اسلام که خانواده را سلول بنیادین جامعه می‌داند، «فرد» اصالت دارد. خانواده تا زمانی اعتبار دارد که در خدمت رفاه و خوشبختی فرد باشد. اگر فرد احساس کند رشد شخصی‌اش در خانواده متوقف شده، جدایی و انحلال آن یک حق طبیعی شمرده می‌شود [۱].
- منبع: ("Anthony Giddens, "Sociologyجامعه‌شناسی گیدنز).
- ۲. تکثر در ساختار (تنوع الگوها)
- در این جوامع، خانواده دیگر لزوماً از «پدر، مادر و فرزند» تشکیل نمی‌شود. انواع جدیدی از خانواده به رسمیت شناخته شده‌اند:
- هم‌باشی (:(Cohabitationزندگی مشترک بدون عقد رسمی (ازدواج سفید).

- خانواده‌های تک‌والد (Single-Parent): که در آن یک والد به تنهایی فرزند را بزرگ می‌کند و به عنوان یک واحد کامل شناخته می‌شود.
- خانواده‌های همجنس (Same-Sex Families): ازدواج دو همجنس که در بسیاری از قوانین غرب به عنوان «نظام خانوادگی» ثبت شده است.
- منبع: (Francis Fukuyama, "The Great Disruption" فرانسیس فوکویاما).
- ۳. سکولاریسم و حذف قدسیت
- قوانین خانواده در این جوامع توسط پارلمان‌ها و بر اساس عرف زمانه وضع می‌شود، نه بر اساس کتب مقدس. لذا مفاهیمی مثل «حلال و حرام»، «عده» یا «ولایت پدر» در این نظام‌ها جایگاهی ندارد و ازدواج صرفاً یک تعهد حقوقی (Civil Contract) است که در شهرداری ثبت می‌شود.
- ۴. برابری مطلق حقوقی (به جای قوامیت)
- در نظام‌های غیر اسلامی، تقسیم وظایف بر اساس جنسیت (مانند نان‌آوری مرد و مدیریت داخلی زن) وجود ندارد. هر دو طرف از حقوق و مسئولیت‌های کاملاً یکسان در قبال هزینه‌ها، تربیت فرزندان و مدیریت خانه برخوردارند.

تعریف فامیل (خانواده)

- کلمه فامیل ترجمهٔ کلمه انگلیسی { Family } است که در زبان دری به آن خانواده میگویند.
- تعریف فامیل: درلغت به معانی مختلفی از قبیل خانواده، دودمان ، خاندان، زن وبچه ، اهل خانه ، طایفه ، قبیله ، اصل ونسب ، تبار وتیره استعمال شده است .

- کلمه فامیل را از دو نقطه نظر تعریف مینمایند: یکی ازنقطه نظر خاص. و دیگری از نقطه نظرعام یا وسیع کلمه.

ادامه:

- فامیل از نقطه نظر محدود ویا خاص کلمه به یک گروپ اشخاصی اطلاق میشود که در یک خانواده زندگی داشته و معمولاً شامل پدر، مادر وفرزندان می باشد.

- کلمه فامیل از نقطه نظر عام ویا وسیع کلمه، عبارت از وحدت اشخاصی است که بر اساس قرابت باهم متحد شده باشد؛
- این قرابت به سه شکل مطرح بحث بوده میتواند که عبارت از قرابت نسبی، قرابت سببی و قرابت رضاعی میباشد. با درنظر داشت این تعریف، تمام اشخاصی که با هم قرابت نسبی سببی و رضاعی داشته باشد در جمله تعریف فامیل به مفهوم عام آن شامل میگردند.

قانون مدنی، فامیل را چنین تعریف کرده است: « فامیل انسان متشکل از اقاربی است که توسط یک اصل مشترک با هم جمع شده باشند». ماده (۵۶)

تعریف خانواده

- «خانواده (الأسرة) مجموعه‌ای از افراد است که به واسطه "عقد نکاح صحیح" یا "قرابت نسبی" با یکدیگر پیوند یافته و تحت سرپرستی و ولایت یک شخص قرار می‌گیرند، به‌گونه‌ای که نسبت به هم دارای حقوق شرعی (مانند توارث) و تکالیف مالی (مانند نفقه) باشند.»
- اگر بخواهیم این تعریف را طبق مبانی مذهب امام ابوحنیفه کالبدشکافی کنیم، شامل سه رکن اصلی است:
- ۱. رابطه زوجیت (سبب): که با عقد نکاح آغاز شده و زن و شوهر را در یک واحد حقوقی قرار می‌دهد.
- ۲. رابطه خونی (نسب): که شامل فرزندان (فروع) و والدین (اصول) و حواشی (برادران و خواهران) می‌شود.
- ۳. رابطه ولایت و انفاق: در فقه حنفی، ملاک اصلی «خانواده» بودن، مسئولیت مرد در قبال نفقه است. یعنی هر کسی که نفقه‌اش بر عهده مرد است (زن، فرزندان خردسال، و گاه والدین فقیر)، عضو اصلی هسته خانواده او محسوب می‌شود.
- نکته دقیق: در متون کلاسیک حنفی، واژه «عیال» دقیقاً به کسانی گفته می‌شود که فرد مخارج آن‌ها را تأمین می‌کند. بنابراین خانواده از دیدگاه فقهی یعنی: «کسانی که تحت تکفل و سرپرستی شرعی یک شخص هستند.»

مفهوم نظام خانوادگی در اسلام

بر اساس منابعی چون تربیة الأولاد (عبد الله ناصلح علوان) و أخلاق المسلم (نزد زحیلی)، تنها یک قرارداد مدنی نیست، بلکه یک «میثاق غلیظ» (پیمان محکم الهی) است که هدف آن ایجاد کانون آرامش، تداوم نسل بشر و تربیت انسان صالح است.

- کلمه «میثاق» در قرآن کریم ۲۵ بار به صورت صریح تکرار شده است. این کلمه از ریشه «وثق» به معنای بستن و محکم کردن است و در قرآن به معانی مختلفی به کار رفته که در زیر به تفصیل شرح داده شده است:
- ۱. معانی میثاق در قرآن
- میثاق در آیات الهی بسته به سیاق آیه، به پیمان‌هایی در سطوح مختلف اشاره دارد:
- پیمان الهی (میثاق فطرت): پیمانی که خداوند در عالم ذر از همه انسان‌ها بر ربوبیت خویش گرفته است.
- پیمان با پیامبران: تعهدی که خداوند از انبیا برای تبلیغ رسالت و حمایت از پیامبران بعدی گرفته است.
- پیمان با اهل کتاب: میثاقی که از بنی‌اسرائیل برای پای‌بندی به تورات و دستورات الهی گرفته شده بود.
- پیمان‌های اجتماعی و انسانی: تعهداتی که انسان‌ها در معاملات یا روابط اجتماعی با یکدیگر می‌بندند.
- پیمان ازدواج (میثاق غلیظ): تعهد محکم میان زن و شوهر.

انواع تشکیل خانواده

تشکیل فامیل: به سه طریق شکل می گیرد:

1- فامیل مشروع : فامیل است که براساس عقد ازدواج و با رعایت ارکان و شرایط خاص به وجود می آید .

2 – فامیل مبتنی بر تبنی: فامیلی که براساس رابطه فرزند خواندگی شکل می گیرد .

3 – فامیل غیر مشروع : فامیلی که در اثر ارتباط آزادانه طرفین بدون رعایت شرایط ازدواج به وجود میآید، اما در کشورهای اسلامی جز فامیل مشروع دیگر اشکال فامیل به رسمیت شناخته نشده است .

- مفهوم نظام خانوادگی در اسلام، بر اساس منابعی چون تربیة الأولاد (علوان) و أخلاق المسلم (زحیلی)، تنها یک قرارداد مدنی نیست، بلکه یک «میثاق غلیظ» (پیمان محکم الهی) است که هدف آن ایجاد کانون آرامش، تداوم نسل بشر و تربیت انسان صالح است.

- مفهوم نظام خانوادگی (خانواده موده و رحمت)
- اسلام خانواده را سلول بنیادی جامعه می‌داند که بر سه پایه استوار است:
- آرامش (تسکین): «لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا» (روم، ۲۱)؛ هدف اولیه، رسیدن به آرامش روحی و جسمی است.
- محبت و مهربانی: «جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً»؛ پیوند شرعی باید به پیوند قلبی تبدیل شود.
- مسئولیت‌پذیری: طبق حدیث «كُلُّكُم رَاعٍ وَ كُلُّكُم مَسؤُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ»، هر عضو خانواده در قبال دیگری مسئول است.

- انواع نظام خانوادگی در اجتماع اسلامی
- در فقه و اخلاق اسلامی، خانواده از نظر ساختار و گستره به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود:
- الف) خانواده هسته‌ای (خانواده کوچک/اصلی)
- شامل زن، شوهر و فرزندان است.
- دلیل شرعی: آیات مربوط به نفقه و سکنی («أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ» - طلاق، ۶) نشان‌دهنده استقلال معیشتی و حقوقی این واحد کوچک است.
- تمرکز اخلاقی: در این مدل، بر حقوق متقابل زوجین و تربیت فرزندان (حقوق والدین بر فرزند و بالعکس) تأکید می‌شود.
- ب) خانواده گسترده (خانواده بزرگ/خویشاوندی)
- شامل پدربزرگ، مادربزرگ، عموها، عمه‌ها و سایر بستگان است.
- دلیل شرعی: اصل «صله رحم» و آیات «أُولُو الْأَرْحَامِ» (انفال، ۷۵). اسلام اجازه نمی‌دهد خانواده هسته‌ای، پیوند خود را با ریشه‌های خود قطع کند.
- تمرکز اخلاقی: حمایت مالی (در صورت فقر بستگان)، مشورت در امور بزرگ، و تکریم بزرگان خانواده.

خصوصیات نظام خانوادگی

- ویژگی‌های متمایز این نظام (دلیل ترجیح بر سایر نظام‌ها)
- قوامیت و مسئولیت: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ»؛ سپردن مدیریت اجرایی و مالی به مرد برای حفظ کیان خانواده، نه برای استبداد.
- عدالت در حقوق: اسلام برای هر عضو (پدر، مادر، فرزند) حقوقی تعریف کرده که هیچ‌کدام نباید فدای دیگری شود.
- تقدس پیوند: برخلاف نظام‌های مادی که خانواده را بر اساس منفعت می‌بینند، در اسلام خانواده یک عبادت تلقی می‌شود.

- نقش اخلاق در بقای این نظام (از دیدگاه شیخ علوان)
- عبدالله ناصح علوان در کتاب تربیة الأولاد تأکید می‌کند که بدون «اخلاق»، قوانین حقوقی (فقهی) به‌تنهایی نمی‌توانند خانواده را حفظ کنند. او معتقد است:
- صبر: پایه حل اختلافات خانوادگی است.
- عفو: مانع فروپاشی و طلاق می‌شود

اهداف تشکیل فامیل

.1

اهمیت فامیل

الف – از نگاه تولد وتربیت انسان در خانواده .

ب – از نگاه اطمینان قلبی اعضای خانواده .

ج - از نگاه ارتباط خانواده با اقتدار ملی .

د – از نگاه تقویه بنیه اقتصادی جامعه .

هـ - از نگاه جلوگیری از انحرافات جنسی واخلاقی .

و - از نگاه احساس مسئولیت اعضای خانواده دربرابر یکدیگر.

ویژگیهای خانواده در اسلام

1 - تقوی و پرهیزگاری.

2 - خوش اخلاقی و مودت در خانواده:

(و عاشروهن بالمعروف: با همسران خود به شایستگی و نیکویی معاشرت نمایید.)

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله)نیز فرمود: خیرکم خیرکم لأهله و أنا خیرکم لأهلی.

بهترین شما کسی است که برای خانواده خود بهترین است ومن بهترین افراد برای خانواده هستم.

3- مدارا، عفو و گذشت در خانواده:

4- فرزندپروری اسلامی – تربیت نسل.

5 - ادای حقوق و واجبات.

ساختار خانواده در اسلام

- **مفهوم خانواده:** تشکیل خانواده در اسلام تنها از راه مشروع صورت میگیرد که شریعت اسلامی آنرا رسم نموده است، و پیامبر صلی الله علیه وسلم و یاران اش به روی آن رسم حرکت متوازن را انجام داده اند که از مقدمات ازدواج آ غاز میگردد مثلا:

1- خطبه (خواستگاری):

در لغت: خطبه یک کلمه عربی است، به معنای طلب میباشد، یعنی خواستن، اظهار نمودن، آغاز کردن ودر زبان دری به آن خواستگاری گفته میشود.

در اصطلاح: عبارت از اظهار نمودن رغبت به ازدواج (نکاح) همرای شخص مرغوب و معین میباشد، خوا از طرف مرد باشد یا زن

شرایط انتخاب همسر

1. شرط تقوا و دین داری
2. شرط اصل و نسب نیک
3. شرط حسن و جمال زیبا
4. شرط پول و دارایی
5. شرط عقل و خرد و سلامت رو
6. شرط کفائت
7. شرط آزادی

دوره نامزادي و حکمتهای ان

- دوره نامزادی دوره ابتدایی و مقدمه نکاح میباشد
- هیچ نوع محرومیت شرعی بین طرفین ثابت نمی گردد.
- هیچ نوع حقوق زوجین بین شان مرتب نمی گردد.
- در دوره نامزادی تنها حق نظر ودیدن یک دیگر ثابت میشود در چوکات شریعت اسلامی.
- محل نظر فقط روی و دست نامزاد میباشد و دیدن بدن نامزاد غیر روی شرعا جواز نمی داشته باشد.
- نامزادی نصف ویا نیمه نکاح نمی باشد، چه قسمیکه بعضی از مردم فکر میکنند.
- نامزادی سبب دوام و استمرار بهتر حیات زوجین میباشد، و از جنجال اینده قرار میگردد.
- دوره نامزادی بهترین فرصت برای فکر و سنجش دقیق عقد نکاح میباشد.

منابع مضمون

1. الهداية، للإمام أبو الحسن على بن أبى بكر المرغينانى.
2. حجة الله البالغة، لشاه ولى الله الدهلوى.
3. ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للشيخ أبى الحسن على الندوى.
4. البحر الرائق، لابن نجيم الحنفيو
5. فقه الأسره، لوهبة الزحيلى.
6. التكامل الإجتماعى فى الإسلام، لمصطفى السباعى.
7. تربيةالأولاد فى الإسلام، لعبدالله ناصح علوان.

پوهنتون کاردان
KARDAN UNIVERSITY

تشکر